Diritto: i contratti

1 · Che cos’è il contratto

In parole semplici

- Il contratto è un accordo tra due o più persone.
-  Con il contratto si crea, si cambia o si chiude un rapporto che riguarda i soldi o i beni.
-  Le persone sono libere di scegliere cosa scrivere, ma devono rispettare la legge.

Che cos'è

Il **contratto** è l’**accordo di due o più parti** per **costituire, regolare o estinguere** un rapporto giuridico **patrimoniale** (art. 1321 c.c.). Le parti sono libere di decidere che cosa scrivere nel contratto (**autonomia**

contrattuale), ma sempre 

nei limiti imposti dalla legge.

1. Lo schema

1 · La definizione

1. Il contratto è un **accordo**: servono **almeno due parti** («due o più»).
2. Con il contratto le parti possono **costituire** (creare), **regolare** (decidere le regole di) o **estinguere** (chiudere) un **rapporto giuridico**.
3. Il rapporto è **patrimoniale**: ha un valore economico.

2 · L'autonomia contrattuale

1. Le parti possono **decidere liberamente** il contenuto del contratto, **nei limiti imposti dalla legge** (art. 1322, 1° comma).

2. Possono anche fare **contratti che la legge non disciplina in modo particolare**: i contratti **atipici** (2° comma).
3. Un contratto atipico è valido solo se è diretto a realizzare **interessi meritevoli di tutela**.

3 · Un esempio

1. Marco vende il suo motorino a Sara e Sara gli dà 800 euro: Marco e Sara sono le **due parti**.
2. Si sono messi **d'accordo** e hanno creato (**costituito**) un rapporto giuridico di natura **patrimoniale**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cos'è il contratto?» È l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

«Che cos’è l’autonomia contrattuale?» È la libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge.

«Che cos’è un contratto atipico?» Un contratto che la legge non disciplina in modo particolare: è valido se realizza interessi meritevoli di tutela.

3. Attenzione agli errori

- Il contratto non è un atto di una persona sola: servono **due o più parti**.
- Autonomia contrattuale **non** vuol dire fare tutto: ci sono sempre i **limiti imposti dalla legge**.
- Un contratto **atipico** non è illegale: la legge non lo disciplina in modo particolare, ma deve realizzare interessi **meritevoli di tutela**.
- Il rapporto giuridico del contratto è **patrimoniale**: ha un valore economico.

2 · I requisiti del contratto

In parole semplici

- Un contratto per essere valido ha bisogno di quattro cose: accordo, causa, oggetto e forma.
- 

L'oggetto deve essere possibile, permesso dalla legge e ben individuato.
-   Per vendere una casa serve un documento scritto.

Che cos'è

Un contratto, per essere valido, deve avere i **quattro requisiti** dell'art. 1325: l'**accordo** delle parti, la **causa**, l'**oggetto** e la **forma**, quando la legge la prescrive a pena di nullità. L'oggetto deve essere **possibile, lecito, determinato o determinabile** (art. 1346).

1. Lo schema

1 · I quattro requisiti (art. 1325)

1. **L’accordo** delle parti.
2. **La causa**: la funzione economico-sociale del contratto, cioè lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.
3. **L’oggetto**: ciò su cui riguarda il contratto.
4. **La forma**: serve come requisito quando la legge la prescrive **sotto pena di nullità**.

2 · Come deve essere l’oggetto (art. 1346)

1. **Possibile**: si può realizzare davvero.
2. **Lecito**: non è contrario a leggi, ordine pubblico o buon costume.

3. **Determinato o determinabile**: è già individuato, oppure si può individuare con criteri stabiliti dalle parti, senza lasciare la scelta a una sola parte.

3 · La forma (art. 1350)

1. Per alcuni contratti la legge richiede l'**atto pubblico** o la **scrittura privata**, **a pena di nullità**.
2. Esempio: i contratti che **trasferiscono la proprietà di beni immobili** (come la vendita di una casa).
3. Altro esempio: la **locazione di immobili per più di nove anni**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Quali sono i requisiti del contratto?» Accordo delle parti, causa,

oggetto e forma (quando la legge la richiede a pena di nullità).

«Come deve essere l'oggetto?» Possibile, lecito, determinato o determinabile.

«Quando serve la forma scritta?» Quando la legge la prescrive a pena di nullità: per esempio nei contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.

3. Attenzione agli errori

- I requisiti sono **quattro**: accordo, causa, oggetto, forma. La forma, però, è un requisito solo quando la legge la prescrive a pena di nullità.
- L'oggetto deve essere **lecito**: non basta che sia possibile.
- Determinabile **non** vuol dire lasciare decidere a una sola parte: i criteri devono essere stabiliti insieme.
- Una casa non si vende con una semplice stretta di mano: serve l'atto

pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità.

3 · Come nasce: proposta e accettazione

In parole semplici

- Prima una persona fa la proposta, poi l'altra risponde di sì: è l'accettazione.
- Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta viene a sapere che l'altro ha accettato.
- Se l'altro risponde con condizioni diverse, non è un sì: è una nuova proposta.

Che cos'è

Il contratto nasce con la **proposta** di una parte e l'**accettazione** dell'altra. Secondo l'art. 1326 è **concluso** quando **chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione**. Se la risposta cambia le condizioni, **non**

chiude il contratto: è una **nuova proposta**.

1. Lo schema

1 · Proposta e accettazione

1. Una parte fa la **proposta** (il proponente).
2. L'altra parte risponde con l'**accettazione**.
3. Il contratto è **concluso** quando chi ha fatto la proposta **ha conoscenza** dell'accettazione (art. 1326, 1° comma).
4. Una dichiarazione si considera conosciuta quando **arriva all'indirizzo** del destinatario (art. 1335).

2 · Il termine e il ritardo

1. L'accettazione deve arrivare **nel termine** stabilito dal proponente; se non c'è un termine, nel tempo

ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o gli usi (2° comma).

2. Se arriva **in ritardo**, di regola **non vale**. Il proponente la può considerare valida solo se **avvisa subito** l'altra parte (3° comma).

3 · Se la risposta è diversa

1. Se il proponente chiede una **forma precisa** per l'accettazione, una risposta in un'altra forma **non ha effetto** (4° comma).
2. Se l'accettazione **non corrisponde alla proposta** (per esempio cambia il prezzo), **non conclude** il contratto: vale come **nuova proposta** (5° comma).

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Quando è concluso il contratto?»
Quando chi ha fatto la proposta ha

conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

«Che cosa succede se l'accettazione arriva in ritardo?» Di regola non vale; il proponente può considerarla valida se avvisa subito l'altra parte.

«E se rispondo con un prezzo diverso?» Non concludo il contratto: la mia risposta è una nuova proposta, che l'altro deve accettare.

3. Attenzione agli errori

- Il contratto non è concluso quando **spedisci** la risposta, ma quando chi ha fatto la proposta **ne ha conoscenza**.
- Un'accettazione **diversa** dalla proposta **non** conclude il contratto: è una **nuova proposta**.
- L'accettazione **in ritardo** di regola non vale: serve l'avviso immediato del proponente.
- Se il proponente chiede una forma precisa, rispondere in un'altra forma

non produce effetti.

4 · Effetti e tipi di contratto

In parole semplici

- 

Il contratto è come una legge per chi lo firma: va rispettato.
- Nel contratto oneroso tutti danno e ricevono qualcosa, come nella vendita.
- Nel contratto gratuito uno dà e basta, come nella donazione.

Che cos'è

Il contratto ha 

forza di legge tra le parti: va rispettato e si scioglie solo per **mutuo consenso** o per le cause previste dalla legge (art. 1372). I contratti possono essere **onerosi** (vantaggio e sacrificio per tutti, come la **compravendita**) o **gratuiti** (come la **donazione**).

1. Lo schema

1 · Gli effetti del contratto (art. 1372)

1. Il contratto ha **forza di legge tra le parti**: devono rispettarlo.
2. Si può sciogliere solo per **mutuo consenso** (le parti decidono insieme) o per **cause ammesse dalla legge**.
3. Di regola **non produce effetti per i terzi**, cioè per chi non è parte, salvo i casi previsti dalla legge.

2 · Oneroso o gratuito

Tipo	Che cosa vuol dire
Contratto oneroso	ogni parte ha un vantaggio e un sacrificio (esempio: la compravendita)
Contratto gratuito	una parte dà all'altra senza ricevere nulla in cambio (esempio: la donazione)

3 · Due contratti tipici

1. **Compravendita** (art. 1470): trasferisce la proprietà di una cosa, o un altro diritto, **in cambio di un prezzo**.
2. **Donazione** (art. 769): una parte, **per spirito di liberalità**, arricchisce l'altra, trasferendole un suo diritto o assumendo verso di lei un'obbligazione.
3. Nella **permuta** si scambiano due beni; nella **vendita**, invece, il corrispettivo è un prezzo.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cosa vuol dire che il contratto ha forza di legge tra le parti?» Che le parti devono rispettarlo come una legge; si può sciogliere solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

«Che differenza c’è tra contratto oneroso e gratuito?» Nell’oneroso ogni parte ha un vantaggio e un sacrificio (la compravendita); nel gratuito una parte dà senza ricevere nulla (la donazione).

«Che cos’è la compravendita?» Il contratto che trasferisce la proprietà di una cosa, o un altro diritto, in cambio di un prezzo.

3. Attenzione agli errori

- Il contratto vincola le **parti**: di regola **non** i terzi.
- Non basta la volontà di **una** parte per sciogliere il contratto: serve il **mutuo consenso** o una causa prevista dalla legge.
- Nella **donazione** manca il corrispettivo: è un contratto **gratuito**, non oneroso.
- Nella **vendita** il corrispettivo è un **prezzo**; se si scambiano due beni è una **permuta**.

5 · La nullità

In parole semplici

- Nullo vuol dire invalido in modo grave: il contratto non può funzionare.
- 

È nullo, per esempio, se manca un requisito o se è contro la legge.
- La nullità non scade mai e la può far valere chiunque ci sia interessato.

Che cos'è

La **nullità** è l'invalidità più grave: il contratto non può produrre i suoi effetti. È nullo se è **contrario a norme imperative**, se manca uno dei **requisiti** (accordo, causa, oggetto, forma), se la **causa** o i **motivi** sono illeciti, o se l'oggetto non è possibile,

lecito, determinato o determinabile (art. 1418).

1. Lo schema

1 · Quando il contratto è nullo (art. 1418)

1. Se è **contrario a norme imperative**, cioè a regole di legge che le parti non possono cambiare.
2. Se **manca** uno dei requisiti dell'art. 1325: **accordo, causa, oggetto** e, quando serve, la **forma**.
3. Se la **causa è illecita**: contraria a norme imperative, all'**ordine pubblico** o al **buon costume**.
4. Se l'**oggetto** non è possibile, lecito, determinato o determinabile.

2 · Chi e quando

1. La nullità la può far valere **chiunque vi abbia interesse** (art. 1421).
2. L'azione è **imprescrittibile**: non si prescrive, si può proporre in qualsiasi momento (art. 1422).

3 · Esempi

1. Una  **casa venduta con un accordo solo a voce**: manca la forma richiesta dall'art. 1350, quindi il contratto è **nullo**.
2. Un contratto per comprare e vendere una cosa 

vietata dalla legge: l'oggetto è **illecito**, quindi è **nullo**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cos'è la nullità?» È l'invalidità più grave del contratto: il contratto non può produrre i suoi effetti.

«Quando un contratto è nullo?» Quando è contrario a norme imperative, quando manca un requisito (accordo, causa, oggetto, forma), quando la causa o i motivi sono illeciti, o quando l'oggetto non ha i requisiti dell'art. 1346.

«Chi può far valere la nullità e per quanto tempo?» Chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo: l'azione è imprescrittibile.

3. Attenzione agli errori

- Un contratto **nullo** e uno **annullabile** non sono la stessa cosa: la nullità è l'invalidità **più grave**.
- La nullità può essere fatta valere da **chiunque vi abbia interesse**, non solo da una parte.
- L'azione di nullità **non si prescrive**: l'annullamento invece sì (5 anni).
- Per vendere una casa non basta l'accordo a voce: manca la forma e il contratto è **nullo**.

6 · L’annullabilità

In parole semplici

- Annullabile vuol dire che il contratto si può cancellare se qualcosa non va.
- Succede se uno dei due è incapace, come un minorenne, oppure se è stato ingannato, minacciato o ha sbagliato.
- Per chiedere l'annullamento ci sono cinque anni.

Che cos'è

Il contratto è **annullabile** se una parte è **legalmente incapace** (per esempio un minorenne) o se il suo consenso è viziato da **errore, violenza o dolo** (artt. 1425 e 1427). L’azione di annullamento si **prescrive in cinque anni** (art. 1442).

1. Lo schema

1 · L’incapacità

1. È annullabile il contratto fatto da una parte **legalmente incapace**: per esempio il **minorenne** (la maggiore età è a **18 anni**), l’interdetto, l’inabilitato.
2. È annullabile anche il contratto fatto da chi è **incapace di intendere o di volere**, ma solo quando ricorrono le condizioni dell’art. 428 (art. 1425, 2° comma).

2 · I tre vizi del consenso (art. 1427)

1. **Errore**: una falsa idea della realtà. È **essenziale** se riguarda la **natura o l’oggetto** del contratto, l’**identità o le qualità** dell’oggetto o della persona, o una norma di diritto (art. 1429).

2. **Violenza**: la minaccia di un **male ingiusto e notevole**, tale da fare impressione su una persona sensata (art. 1435).
3. **Dolo**: i **raggiri** di una parte, tali che **senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato** (art. 1439).

3 · Il tempo per chiedere l'annullamento

1. L'azione di annullamento si **prescrive in cinque anni** (art. 1442).
2. Il termine parte da quando **cessa la violenza**, da quando si **scopre l'errore o il dolo**, o da quando il minore compie **18 anni**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«In quali casi il contratto è annullabile?» Quando una parte è

legalmente incapace (per esempio un minorenne) o quando il suo consenso è viziato da errore, violenza o dolo.

«Che cos'è il dolo?» Sono i raggiri di una parte: il contratto è annullabile se, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

«Entro quanto tempo si può chiedere l'annullamento?» Entro cinque anni, a partire dal momento che dipende dal caso (art. 1442).

3. Attenzione agli errori

- I vizi del consenso sono **tre**: errore, violenza, dolo. Non confonderli con la nullità.
- La violenza è la **minaccia di un male ingiusto e notevole**, non una semplice paura interna.
- Il **dolo** annulla il contratto solo se **determinante**: senza i raggiri l'altra parte non avrebbe contrattato.
- L'annullamento si chiede **entro cinque anni**; la nullità non si

prescrive.

7 · Rescissione e risoluzione

In parole semplici

- Rescissione: un contratto troppo ingiusto, fatto da chi era in grande bisogno.
- Risoluzione: uno dei due non fa quello che aveva promesso.
- Se l'inadempimento è piccolo, il contratto non si scioglie.

Che cos'è

Ci sono altri due rimedi. La **rescissione** serve per il contratto **molto sproporzionato** concluso da chi era in **stato di bisogno** (art. 1448). La **risoluzione** serve quando una parte **non adempie** in un contratto con **prestazioni corrispettive** (art. 1453).

1. Lo schema

1 · La rescissione (art. 1448)

1. Serve una **sproporzione** tra le prestazioni delle parti.
2. Una parte era in **stato di bisogno** e l'altra ne ha **approfittato**.
3. La lesione deve **superare la metà** del valore della prestazione.
4. I **contratti aleatori** non si possono rescindere. L'azione si prescrive in **un anno** dalla conclusione del contratto (art. 1449).

2 · La risoluzione (art. 1453)

1. Riguarda i contratti con **prestazioni corrispettive** (come la compravendita) quando una parte **non adempie**.
2. La parte che ha rispettato il contratto può chiedere l'**adempimento** oppure la **risoluzione**, e in ogni caso il **risarcimento del danno**.

3. Se ha già chiesto la risoluzione, **non può più chiedere l'adempimento**.

3 · L'inadempimento lieve (art. 1455)

1. Il contratto **non si può risolvere** se l'inadempimento ha **scarsa importanza**.
2. Si guarda anche all'**interesse** dell'altra parte.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Quando si può rescindere un contratto?» Quando c'è sproporzione tra le prestazioni, una parte era in stato di bisogno e l'altra ne ha approfittato, e la lesione supera la metà del valore.

«Che cos'è la risoluzione?» Lo scioglimento di un contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie.

«Il venditore non consegna la merce già pagata: che cosa posso fare?» Posso chiedere l'adempimento oppure la risoluzione, e in ogni caso il risarcimento del danno.

3. Attenzione agli errori

- **Rescissione** e **risoluzione** non sono la stessa cosa: la rescissione riguarda lo **stato di bisogno**, la risoluzione l'**inadempimento**.
- La rescissione richiede una lesione **oltre la metà**, non la metà esatta.
- Chiesta la risoluzione, **non si può più** chiedere l'adempimento.
- Un inadempimento di **scarsa importanza** non permette la risoluzione.

Riepilogo

Tutto quello che serve su una pagina.

Il contratto in breve

Argomento	Da ricordare
Che cos'è	accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321) · autonomia contrattuale nei limiti della legge (art. 1322) · contratti atipici se meritevoli di tutela
Requisiti	accordo · causa · oggetto · forma (se la legge la prescrive a pena di nullità) (art. 1325) · oggetto: possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346)
Come nasce	proposta + accettazione · concluso quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione (art. 1326) · accettazione diversa = nuova proposta

Effetti e tipi	forza di legge tra le parti (art. 1372) · oneroso (compravendita, art. 1470) e gratuito (donazione, art. 769)

Quando il contratto non regge

Rimedio	Quando	Da ricc
Nullità	manca un requisito · contrario a norme imperative · causa o oggetto illeciti (art. 1418)	chiunqu intere impresc
Annullabilità	incapacità legale · errore, violenza o dolo (artt. 1425, 1427)	si prescr anni (art
Rescissione	sproporzione + stato di bisogno + approfittamento (art. 1448)	lesione metà · (art. 1

Risoluzione	inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive (art. 1453)	non l'inadem è di s importar 145

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Contratto
L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Parte
Ogni persona che partecipa al contratto. Nella compravendita le parti sono il venditore e il compratore.

Autonomia contrattuale
La libertà delle parti di decidere il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.).

Contratto atipico
Contratto che non appartiene ai tipi che la legge disciplina in modo particolare. È valido se realizza interessi meritevoli di tutela.

Requisiti del contratto
Gli elementi che servono per un contratto valido: accordo, causa, oggetto e, quando la legge lo richiede, la forma (art. 1325 c.c.).

Causa
La funzione economico-sociale del contratto: lo scopo pratico per cui si fa. Nella compravendita è lo scambio di una cosa con un prezzo.

Oggetto
Ciò su cui riguarda il contratto. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

Forma
Il modo in cui il contratto si esprime. Per alcuni contratti la legge richiede l'atto pubblico o la scrittura privata, a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

Proposta
La dichiarazione con cui una parte

propone all’altra di concludere un contratto.

Accettazione
La risposta positiva dell’altra parte alla proposta.

Contratto concluso
Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.).

Controproposta
Una risposta che non corrisponde alla proposta (ad esempio con un prezzo diverso): non conclude il contratto, vale come nuova proposta.



Forza di legge tra le parti
Il contratto va rispettato dalle parti come una legge (art. 1372 c.c.).

Mutuo consenso
L’accordo con cui le parti decidono insieme di sciogliere il contratto.

Contratto oneroso
Contratto in cui ogni parte ha un vantaggio ma anche un sacrificio. Esempio: la compravendita.

Contratto gratuito
Contratto in cui una parte dà un vantaggio all’altra senza ricevere nulla in cambio. Esempio: la donazione.

Compravendita
Contratto che trasferisce la proprietà di una cosa, o un altro diritto, in cambio di un prezzo (art. 1470 c.c.).

Nullità
Invalidità grave: il contratto non può produrre i suoi effetti. Può farla valere chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).

Norma imperativa
Regola di legge che le parti non possono cambiare con un loro accordo. Un contratto contrario a una norma imperativa è nullo (art. 1418 c.c.).

Causa illecita
Causa contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.).

Azione imprescrittibile
L'azione di nullità non si prescrive: si può proporre in qualsiasi momento (art. 1422 c.c.).

Annullabilità
Il contratto può essere annullato se una parte era incapace o se il suo consenso era viziato (artt. 1425 e 1427 c.c.).

Incapacità legale
La condizione di chi non può fare da

solo gli atti giuridici: il minorenne (sotto i 18 anni), l'interdetto, l'inabilitato.

Vizi del consenso
Sono tre: errore, violenza e dolo. Il consenso non è stato dato in modo libero o consapevole (art. 1427 c.c.).

Errore
Una falsa idea della realtà. È essenziale se riguarda la natura o l'oggetto del contratto, l'identità o le qualità dell'oggetto o della persona, oppure una norma di diritto (art. 1429 c.c.).

Violenza
Minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da fare impressione su una persona sensata (art. 1435 c.c.).

Dolo
Raggiri usati da una parte: annullano il contratto se, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.).

Rescissione
Rimedio per il contratto molto sproporzionato, concluso da chi era in stato di bisogno e di cui l'altra parte ha approfittato (art. 1448 c.c.).

Lesione oltre la metà
La rescissione è possibile solo se la lesione supera la metà del valore della prestazione (art. 1448 c.c.).

Risoluzione
Scioglimento del contratto con prestazioni corrispettive quando una parte non adempie (art. 1453 c.c.).

Inadempimento
Non fare ciò che si è promesso con il contratto.

Prestazioni corrispettive
Nel contratto l'obbligo di una parte dipende dall'obbligo dell'altra. Esempio: la compravendita (cosa contro prezzo).

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza: CC BY-NC-SA.